

1505448-38.2019.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2292356/2019 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 4811297 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

8265/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2292356 - DEL.INV.GER. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505448-38.2019.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505448-38.2019.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2292356/2019 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 4811297 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

8265/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2292356 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 8265/19/924

- DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2292356 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 8265/19/924 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2292356 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 8265/19/924 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAINAN HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos etc.,

KAINAN HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto, no dia 4 de outubro de 2019, por volta das 15:30h, na Avenida 64, 1, bairro Recanto Paraíso, nesta cidade, tinha consigo, para fins de tráfico ilícito, 19g de mesclado, 19g de cocaína e 11g de crack, substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar.

Segundo se apurou, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local, conhecido ponto de venda de droga, quando avistaram o denunciado mexendo em um monte de pneus na calçada. Ao notar a aproximação, ele se levantou e jogou um objeto que estava em suas mãos para trás. Feita a abordagem, encontraram R\$ 108,10 e, localizado o objeto, continha 8 porções de mesclado. Em busca no meio dos pneus, encontraram o restante da droga.

Notificado o réu (fls. 110), por seu defensor ofereceu defesa prévia (fls. 113/114). Recebida a denúncia (fls. 120/122), ouviram-se duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado.

Em debates, pelo representante do Ministério Público foi requerida a condenação do acusado pelo crime de tráfico, enquanto a defesa insistiu na desclassificação para porte de entorpecente e, em caso de condenação, requereu aplicação de benefícios legais.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito especial, apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No mérito, a ação procede.

Com efeito, a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecentes ficou sobejamente comprovada no laudo de exame químico toxicológico (fls. 14), concluindo que as substâncias apreendidas em poder do acusado, de forma articulada e petrificada, era cocaína, de porte e comércio proscrito pela legislação brasileira.

Concernente à autoria, restou igualmente demonstrada, nada obstante a negativa do acusado, quando de seu interrogatório, senão vejamos.

A esse respeito, a policial militar Milena disse que estavam em patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas e ao adentrar na avenida, visualizaram o réu mexendo em pneus na calçada, com uns dez metros de distância. Ele levantou e prosseguiu no sentido oposto à viatura e fez um movimento de jogar algo para trás, de cor amarela. Fizeram abordagem e, em busca pessoal localizaram R\$ 108,00 e alguns centavos. Também encontraram o objeto arremessado, com oito porções de mesclado, amarelos. Ele negou a propriedade da droga. Com apoio, fizeram varredura pelo local e nos pneus encontraram mais três sacos plásticos, com 28 porções de crack, 28 eppendorfs de cocaína e mais 5 porções de mesclado, idêntica às demais. Já o conhecia de outras abordagens, não se recorda se no mesmo local. Ele não aparentava uso de droga.

Os fatos foram confirmados pelo PM Braidoti.

O réu ficou silente na fase inquisitiva; em Juízo, disse que estava ficando na casa da tia, pegou dinheiro com patrão e comprou as 8 porções. Não correu quando viu a viatura, só soltou a droga no chão. Foi abordado. Veio outra viatura com o cão, e só depois soube que tinham encontrado mais droga. Não mexeu nos pneus e viu a droga na delegacia. Pareciam, mas não eram iguais. Não recorda dos policiais. Usa droga desde a adolescência. Na época teve uma recaída e estava usando de novo.

Houve prova suficiente que vincula toda a droga apreendida ao acusado, e a forma de acondicionamento, a variedade de entorpecente e o dinheiro com ele apreendido são mais do que indicativos de que estava ele na prática da traficância.

Ademais, certo é que nada nos autos indica que os policiais teriam qualquer razão para prejudicar o réu com versão inventada dos fatos. Além disso, houve nova prisão em flagrante, também por tráfico, pouco depois, além de outros processos em andamento, a indicar seu envolvimento com a venda ilícita.

Uma vez fundamentada passo à dosimetria da pena, consoante o disposto no artigo 68 do Código Penal:

1ª fase: O réu ostenta antecedentes, porém serão analisados na fase seguinte. Destarte, bem sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo sua pena em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, com base em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2ª fase: O réu é reincidente (fls. 142/145), pelo que aumento a pena em 1/6, fixando-a em cinco (5) anos e dez (dez) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa ;

3ª fase: Inviável a redução da pena, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em vista da reincidência.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar KAINAN HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, pela prática do crime consubstanciado no no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no seu patamar raso.

Imponho ao réu o regime inicial fechado (artigo 33, § 1º, "b", do Código Penal).

Autorizo recurso deste pronunciamento em liberdade.

P.I.C.

Rio Claro, 04 de maio de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA